

Dekretu zk.: 2023 / 324 **Data:** 2023/04/27

Eskatzailea: GERNIKA-LUMOKO UDALA

Gaia: IRUZURRAREN, INTERES-GATAZKAREN, FINANTZAKETA BIKOITZAREN” ETA EUSKO JAURLARITZAK EGINDAKO “BERRESKURATZE, ERALDAKETA ETA ERRESILIENTZIA PLANA” GAUZATZEAN ESKATZEN DIREN BALDINTZAK BETETZEKO NEURRIEN PLANARI ATXIKITZEA ETA IRUZURRAREN AURKAKO BATZORDEAREN ERAKETA, OSAERA ETA EGINKIZUNAK ONARTZEA

Espediente Elektronikoa: 2023-00884

Expediente Electronico: 2023-00884

Gaia: “Iruzurraren, interes-gatazkaren, finantzaketa bikoitzaren eta estatu-laguntzen baldintzak betetzeko neurrien planari atxikitzea”, bai eta Eusko Jaurlaritzak egindako “Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana gauzatzean ingurumenari egiten zaion kalte ez esanguratsua ere”, eta Iruzurraren aurkako Batzordea onartzea.

Asunto: Adhesión al “Plan de medidas para cubrir los requisitos antifraude, conflicto de interés, doble financiación y ayudas de estado y daño no significativo al medio ambiente exigidos en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” elaborado por el Gobierno Vasco y aprobación del Comité Antifraude

AURREKARIAK

Lehenengoa: COVID-19 pandemiak eragindako ezohiko egoera dela eta, Europar Batasuneko estatu kideek eta dagozkien erakundeek koordinatuta gauzatu zituzten larrialdi-egoera horrek eragindako ondorioak arintzera eta apaltzera bideratutako neurriak, ekonomiaren kolapsoa saihestuz, eta erresilientzia eta Europar Batasunaren beraren eraldaketa sustatuz. Europako Kontseiluak, 2020ko uztailaren 21ean, irismen handiko neurri-sorta bat ezarri zuen, non Next Generation EB Berreskuratze Europako Funtzaren nabarmen den, eta, bereziki, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/241 (EB) Erregelamendua, Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoa onartu zuena. Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoan aurreikusitako funtsen hartzaile izateko, sine qua non baldintza zen estatu kideek Berreskuratze Plan Nazionalak aurkeztea, jarduera-programak definitzeko, hazkunde-potentziala, enplegu-sorrera eta erresilientzia ekonomiko eta soziala areagotzeko eta trantsizio ekologiko eta digitalak bizkortzeko.

ANTECEDENTES

Primero: Dada la situación extraordinaria causada por la pandemia COVID-19, los Estados miembros de la Unión Europea así como sus respectivas instituciones, ejecutaron coordinadamente medidas encaminadas a paliar y mitigar los efectos causados por dicha situación de emergencia, evitando así el colapso de la economía e incentivando la resiliencia y la transformación de la propia Unión Europea. El Consejo de Europa, el 21 de julio de 2020, implementó un paquete de medidas de gran alcance donde destaca la del Fondo Europeo de Recuperación Next Generation UE y, especialmente, el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprobó el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Para poder ser receptor de los fondos previstos en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, era condición sine qua non que los Estados miembros presentasen Planes nacionales de recuperación en los que se definieran programas de actuación, con el objetivo de intensificar el potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social, así como acelerar las transiciones ecológica y digital.



Bigarrena: Horretarako, Espainiak Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plan Nazionala (aurrerantzean, PRTR) aurkeztu zion Europako Batzordeari. Plan hori 2021eko ekainaren 16an onartu zen azkenean, eta Europar Batasunak sustatutako tresna gisa eratu zen, COVID-19 pandemiaren eragina arintzeko eta gizartea eta ekoizpen-sarea eraldatzeko, sistema ekonomiko eta industrial jasangarriagoa eta ingurunearekiko errespetuzkoagoa eratuz, aro digitalera egokituia, egungo gorabeheren eta arazoak jakitun.

Hirugarrena: Gernika-Lumoko Udalak bat egin nahi du “iruzurraren, interes-gatazkaren, finantzaketa bikoitzaren eta estatu-laguntzen” eta Eusko Jaurlaritzak egindako “Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana gauzatzean ingurumenari egiten zaizkion kalte garrantzitsuen baldintzak betetzeko neurrien planarekin”, gaur egun ez baitago iruzurraren aurkako neurrien planik.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Lehenengoa: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/241 (EB) Erregelamenduaren 22. artikulua arabera, Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoak datozen funtsak exekutatzeko, estatu kideek, bai onuradun diren aldetik, bai funts-emaile diren aldetik, neurri egokiak hartu beharko dituzte Batasunaren finantza-interesak babesteko eta funtsen erabilera Batasuneko zein estatuko zuzenbide aplikagarria egokitzen dela zaintzeko, bereziki iruzurra, ustelkeria eta interes-gatazkak prebenitzeari, hautemateari eta zuzentzeari dagokionez. Horrela, barne-kontrolko kudeaketa-sistema eraginkor eta efiziente bat ezartzeko betebeharrak ezartzen da, eta, horretarako, estatu kideek bete beharreko betebeharrak batzuk zehazten dira.

Bigarrena: Irailaren 29ko HFP/1030/2021 Ministro Agindua, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren kudeaketa-sistema taxutzen duenak, 6. artikuluan, Erregelamenduaren 22. artikuluan zehaztutako preskripzioak betetzeko,

Segundo: A tal fin, España presentó a la Comisión Europea el Plan nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante PRTR), que fue aprobado finalmente el 16 de junio de 2021, configurándose como un instrumento promovido por la Unión Europea orientado a paliar el impacto de la pandemia COVID-19 y a transformar la sociedad y el tejido productivo, modelando un sistema económico e industrial más sostenible y respetuoso con el entorno, adaptado a la era digital, consciente de las vicisitudes y problemáticas actuales.

Tercero: El Ayuntamiento de Gernika-Lumo ha mostrado su interés en adherirse al “Plan de medidas para cubrir los requisitos antifraude, conflicto de interés, doble financiación y ayudas de estado y daño no significativo al medio ambiente exigidos en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” elaborado por el Gobierno Vasco, al no disponer en la actualidad de un Plan de Medidas Antifraude.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Con arreglo al artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, al ejecutar fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los Estados miembros, tanto en su condición de beneficiarios como de prestatarios de fondos, deberán adoptar medidas adecuadas tendentes a proteger los intereses financieros de la Unión y a velar por que la utilización de los fondos se ajuste al Derecho aplicable tanto de la Unión como nacional, especialmente en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. Se dispone, así, la obligación de establecer un sistema de gestión de control interno eficaz y eficiente y, para ello, se definen una serie de obligaciones a cumplir por parte de los Estados miembros.

Segundo: En su artículo 6 la Orden Ministerial HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con objeto de dar cumplimiento a las prescripciones

PRTRren neurrien betearazpenean parte hartzen duen edozein erakunde erabakitaileri edo betearazleri ezartzen dio iruzurraren aurkako neurrien plan bat edukitzeko betebeharra, gutxienez honako hauek bilduko dituen: interes-gatazkari aurre egiteko prozedura espezifikoak, iruzurraren arriskua ebaluatzeko mekanismo bat eta Interes Gatazkarik Ezaren Adierazpena (DACI) betetzea.

Hirugarrena: “Iruzurraren, interes-gatazken, finantzaketa bikoitzaren eta Eusko Jaurlaritzaren Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana” gauzatzean eskatzen diren iruzurraren aurkako baldintzak betetzeko neurrien Planaren 2.2 artikulua ezartzen du plan hori aplikatu ahal izango zaiela iruzurraren aurkako planik ez duten Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeei, araudi erregulatzaileraren arabera.

Laugarrena: Iruzurraren aurkako Neurrien Planaren jarraipen zorrotza egiteko, planaren eguneratze eta ebaluazio egokia egiteko, eta Batasunaren funtsak desbideratzeko edo bidegabe erabiltzeko edozein arrisku-egoera desagerrarazteko neurri eta prozedura guztiak ezartzeko, udal-autoantolaketaarako ahalarekin bat etorritik, funtsezkoa da Iruzurraren aurkako Batzorde bat eratzea. Batzorde horren funtzioak eta osaera akordio honen xedapen-zatian zehazten dira.

Bosgarrena: Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1.s) artikuluan xedatutakoaren arabera, alkateari dagokio ebazteko eskumena.

Hori dela eta, alkatetza honek hau **EBATZI DU**:

LEHENENGOA.- “Iruzurraren, interes-gatazkaren, finantzaketa bikoitzaren” eta Eusko Jaurlaritzak egindako “Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana” gauzatzean eskatzen diren baldintzak betetzeko neurrien planari atxikitzea onartzea. Plan horren dokumentua ebazpen honen eranskin gisa erantsi da.

concretadas en el artículo 22 del Reglamento, impone la obligación a cualquier entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR, de disponer de un Plan de Medidas Antifraude que integre, como mínimo, procedimientos específicos para abordar el conflicto de intereses, un mecanismo de evaluación del riesgo del fraude, así como la cumplimentación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI).

Tercero: El artículo 2.2 del “Plan de medidas para cubrir los requisitos antifraude, conflicto de interés, doble financiación y ayudas de estado y daño no significativo al medio ambiente exigidos en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” del Gobierno Vasco, establece que el mismo será aplicable a las entidades locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco que no dispongan de un Plan antifraude conforme a la normativa reguladora.

Cuarto: A fin de realizar un seguimiento riguroso del Plan de Medidas Antifraude, una adecuada actualización y evaluación del mismo, así como la implementación de toda una serie de medidas y procedimientos encaminados a erradicar cualquier situación de riesgo de desviación o malversación de fondos de la Unión, en consonancia con la potestad de auto organización municipal, es fundamental constituir un Comité Antifraude, cuyas funciones y composición se detallan en la parte dispositiva de este acuerdo.

Quinto: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la competencia para resolver corresponde a la alcaldía.

Por cuanto antecede, esta alcaldía **RESUELVE**:

PRIMERO.- Aprobar la adhesión al “Plan de medidas para cubrir los requisitos antifraude, conflicto de interés, doble financiación y ayudas de estado y daño no significativo al medio ambiente exigidos en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” elaborado por el Gobierno Vasco, cuyo documento se adjunta como



anexo a la presente resolución.

BIGARRENA.- Iruzurraren aurkako Batzordearen eraketa, osaera eta eginkizunak onartzea. Funtzionamendu-araubidea Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean aurreikusitako kide anitzeko organoei aplikatu beharreko lege-xedapenetara egokituko da.

Organo hori arduratuko da ondoren zehazten diren eginkizunak betetzeaz.

- Batasunaren finantza-interesen arrisku-ebaluazioa egitea eta onartzea

- Arrisku-adierazleen identifikazioan parte hartzea, lan teknikoa eginez, kudeaketa kontrolatzeko egin beharreko kontrolen plangintza zehazteko, arrisku handiena ikusten den eremuei lehentasuna emanaz.

- Planaren jarraipena egitea, aplikatu daitezkeen arrisku-adierazleak proposatuz, eta jarraipenari buruzko bi urteko txostena egitea.

- Erakundeko langileei jakinaraztea plana aplikatuz eratorritako komunikazioak.

- Iruzur edo ustelkeria izan daitezkeen gaiak aztertzea, eta, hala badagokio, organo eskudunari bidaltzea proposatzea, dagokion erakundera bidaltzean, ustezko iruzurraren edo ustelkeriaren tipologia eta norainokoaren arabera. Ogasun Ministerioak Europako Funtsen Idazkaritza Nagusiari jakinarazi beharko zaizkio, Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoak arduratzen den agintaritzaren aldetik, gertatutakoak eta hartutako neurriak, balizko iruzur bat detektatzen denean.

- Interes-gatazka, iruzurra eta ustelkeria prebenitzeko, hautemateko, zuzentzeko eta jazartzeko prozedurak hobetzeko eta neurri zuzentzaileak proposatzea.

SEGUNDO.- Aprobare la constitución, composición y funciones del Comité Antifraude. El régimen de funcionamiento se ajustará a las disposiciones legales aplicables a los órganos colegiados previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Este órgano será el encargado de desempeñar las funciones que se detallan a continuación:

- Realizar y aprobar la evaluación de riesgo de los intereses financieros de la Unión

- Participar en la identificación de los indicadores de riesgo realizando una labor técnica, al objeto de concretar la planificación de los controles a realizar en el ejercicio de control de la gestión, primando los ámbitos en los que se observe un mayor riesgo

- Seguimiento del Plan, proponiendo los indicadores de riesgo aplicables, así como la realización de un informe bianual de seguimiento

- Comunicar al personal de la organización las comunicaciones derivadas de la aplicación del Plan

- Analizar los asuntos que pudieran ser constitutivos de fraude o corrupción y, en caso de que proceda, proponer la elevación al órgano competente para su remisión a la institución que proceda, de acuerdo con la tipología y alcance del presunto fraude o corrupción al ámbito del PRTR. Se tendrá que comunicar a la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, como autoridad responsable del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de los hechos producidos y de las medidas adoptadas cuando se detecte un posible fraude

- Proponer medidas correctoras y de mejora de los procedimientos relativos a la prevención, detección, corrección y persecución del conflicto de intereses, el fraude y la corrupción

- Erakundearen zerbitzura dauden langileen jarrera eta Jokabide Kodea ezartzea
- Balizko iruzur-zantzuen jakinarazpenak aztertzea, eta horiek aztertzea eta baloratzea.

Iruzurraren aurkako Batzordearen osakeri dagokionez, udal arlo guztietako zerbitzuburuek osatutako kide anitzeko organoa da.

HIRUGARRENA.- Plana Gernika-Lumoko Udalaren Gardentasun Atarian eta intranet korporatiboan argitaratzeko agintzea, ahalik eta gehien zabal dadin.

LAUGARRENA.- Planean aurreikusitako neurriak geroago osatu eta egokitu ahal izango ditu Udalak, beharrezkoa izanez gero, PRTRren jarduketak bere eskumenen esparruan behar bezala garatzeko.

BOSGARRENA.- Ebazpen hau eta Planaren edukia udal arlo guztietara bidaltzea, jakinaren gainean egon dadin eta dagozkion ondorioak izan ditzan.

SEIGARRENA.- Hurrengo bilkuran Osoko Bilkurari horren berri ematea.

- Implementar un Código Ético y de conducta del personal al servicio de la entidad
- Análisis de las comunicaciones de los posibles indicios de fraude, así como estudiar y valorar las mismas

En lo que respecta a la composición del Comité Antifraude, se trata de un órgano colegiado integrado por las jefaturas de servicio de todas las áreas municipales

TERCERO.- Ordenar la publicación del Plan en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Gernika-Lumo y en la intranet corporativa, para su máxima difusión.

CUARTO.- Las medidas previstas en el Plan podrán ser completadas y adaptadas posteriormente, si fuera necesario, por el Ayuntamiento para el correcto desarrollo de las actuaciones del PRTR en el ámbito de sus competencias.

QUINTO.- Remitir la presente Resolución y el contenido del Plan a todas las áreas municipales, para su conocimiento y efectos oportunos.

SEXTO.- Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre.

ALKATEA

-Jose M^a Gorroño Etxebarrieta-

